

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1940/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บีซีซี จำกัด โจทก์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เชียงใหม่เทรด
จำกัด

ผู้ร้อง

นายสัจจา ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ ผู้คัดค้าน
บริษัทนกุลพาณิชย์ จำกัด กับพวก จำเลย
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เชียงใหม่เทรด
จำกัด ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ระงับการโอนที่พิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้คัดค้านและเจ้าพนักงานบังคับคดียังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1276 แขวงหัวหมากใต้เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 1 เพื่อบังคับจำนองชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ศาลชั้นต้นอนุญาตต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดให้แก่นายสัจจาลิ้มสวัสดิ์วงศ์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด 8,500,000 บาท ผู้ร้องยื่น

คำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอ้างว่าราคาต่ำไป นายสัจจา ลิ่มสวัสดิวงศ์
ยื่นคำคัดค้าน ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 122,121)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะให้ระงับการโอนที่พิพาทได้ จึงให้
ระงับการโอนที่พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะให้ระงับการโอนที่พิพาทได้ จึงให้
ระงับการโอนที่พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น